

עין משפט
גזר מצוה

קבה א מיי' פי"א מהל' שפירות הלכה ו ועיין בהשגות ובמגיד משנה ופי"ט מהל' טוען הלכה ב ופי"א הל"צ סמג לאוין קפא טוש"ע ח"מ ס' פט סעי' א: קבו ב מיי' פי"א מהל' שפירות הל' ח טוש"ע שם סעי' ה:

שְׂכִיר בזמנו נשבע ונוטל. צפ' כל הנשבעין (שבעות דף מה: ושם ד"ה מתוך) מפרש לא שנו אלא ששכרו צעדים אבל שכרו שלא צעדים מתוך שיכול לומר לא שכרתיך מעולם יכול לומר שכרתיך ונתתי לך שכר תימנה דהיינא נאמן במגו דהא מפרש בגמ' דטעמא דשכיר נשבע משום דבעה"צ טרוד בפועליו ואנן חושבין אותו כאילו אמר איני יודע מדפריך בגמ' אי הכי נתייב ליה בלא שבעה וא"כ מה מועיל מגו דאילו אומר איני יודע לא הוה מהני שום מגו והוה חייב דהוה ליה כאומר הלויתי ואיני יודע אם פרעתיך דחייב כדתנן בהגזול בתרא (ב"ק דף ק"ח.) וצינמות בפרק האשה שהלכה (דף ק"ד:) משמע נמי דלא מהני מגו כזי האי גוונא דאמר אינה נאמנת לומר מת בעלי במלחמה משום דאמרה צדדמי לה ואינה יודעת צדדור שמת ולא מהני לה מגו דאי בעיא אמרה מת על מטהו:

מבב"ל דאיבא קטנות. אע"ג דבפרק השולח (גיטין דף לו.) אמרינן תקנה גדולה התקינו שיהיו מפרשין שמותיבין צניטין וכן בהגזול קמא (ב"ק דף ק"ב:) תקנה גדולה התקינו שאם ה'יאיאה יתירה על הקרן כו' לא פריך אלא הכא דקאמר שנו כאן דמשמע ולא במקום אחר: **תקנות** קבועות. הא דנקט לשון רבים משום דקאי אבל הנהו דנשבעין ונוטלין בפרק כל הנשבעין (שבעות דף מד:) דשכיר וגזול ונחבל ושכנגדו חשוד על השבועה וחנוני על פנקסו וקרי להו קבועות משום דעקרו לשבועה ממקומה וקבועה לשכנגדו שיהא נשבע ונוטל

והגמרא לא הוררכה לפרש טעם כולם אלא טעמא דשכיר: **שְׂכָרָוּהּ** רבנן דַּשְׁבוּעָה מבבב"ב ושרדיוה אשכיר. וא"ם והלא אף בזכופר הכל איירי ת"ק מדפליג עליה ר' יהודה^(א) ואמר דשכיר אינו נשבע אלא במודה מקלָת ובזכופר הכל מי מייחייב בעל הציט שבעה דלאורייתא דשבעה רבנן מבצע הציט וי"ל דאמודה במקלָת קאמר דשקלוה מבצע הציט ואפי' היכא דכופר הכל טפי הוה לן לחיוביה בעל הציט כיון דאילו למימר דבעה"צ יודע יפה שפרע אלא ודאי דחשיב ליה כאומר איני יודע ומשני להפיס דעמו של בעה"צ לפי שסבר דדעמו צדדור שפרע אבל בהלוייתי ואיני יודע אם פרעתיך אין לריך שבעה דלא שייך ^אהספק כיון שהוא מודה שאינו יודע אם פרע: **וּנְיָתִיב** ל"ה בעדים. פ"י נתקן שלא יתן לו אלא צעדים ואם יפרע בלא עדים איהו דאפסיד אנפשיה ולא ננטרך להפיס דעמו דכל כמה שנוכל לתקן שלא ישבע על חנם יש לתקן וכן נתייב ליה מעיקרא פריך דנתקן אם לא יקח שכרו מתחלה שיפסיד קודם שנתקן שבעה על חנם: **א**י הכי אפילו קצין גמיר. וא"ת והא קל"ה הוי כאומר איני יודע אם הלויתי דפטור לר"ג ור' יוחנן דאמרי (לעיל דף י"א:) מנה לי צידך והלא אומר איני יודע פטור וי"ל דהכא שמודה מקלָת יש לחייבו דהוה כחמשין ידענא וחמשין לא ידענא (סע ס"א.) וא"ת לוקי כגון שאותה אחת שמודה כבר פרע דהשתא הוי כופר הכל וי"ל דניחא ליה לשנויי קל"ה מידבר דכירי שהוא מתורץ גם לרז הונא ורז יהודה ועוד אפי' לר"ג ור' יוחנן ניחא ליה לשנויי הכי כדי לאוקמי בכל ענין אפי' לא פרע אותה אחת שמודה ועוד דהפשט משמע שלא פרע דומיא דמילתיה דר' יהודה: **שְׂרָתִיב** קצצת ל' ב'. המוילא מחזירו עליו הראיה ואם לא הביא ראיה ישבע בעה"צ ויפסיד אומן דבבלא שבעה אינו יכול להפטר כיוון שמודה במקלָת והכי מפרש לה בהדיא בריש כל הנשבעין (שבעות דף מו.) וא"ת דהכא קתני המוילא מחזירו עליו הראיה ובחוקת הבתים (ב"ב מה: ושם ד"ה נתנה) תניא דבקל"ה נמי נשבע ונוטל וי"ל דבריש כל הנשבעין פריך כי האי גוונא ומשני דהך ברייתא דחוקת הבתים ר' יהודה היא: **קִצְצִיצָה** מידבר דבידי אינשי. לא מצי לשנויי דהכא משום הכי אין שכיר נשבע ונוטל משום דליירי כששכרו שלא צעדים דאי איכא עדים נחוי עדים מאי קאמרי כמה קלץ דהכי פריך צפ' חוקת הבתים (סע דף מה:) בהלכה דלאומן דהא ע"כ איירי כשיש עדים דומיא דרישא דקתני שכיר בזמנו נשבע ונוטל דמוקי לה רז ושמואל ששכרו צעדים כדאמר^(ב) התם בשבעות (דף מה:) בהדיא וה"נ סיפא איירי בשכרו צעדים ולא שמעו הקל"ה או שמעו ושכחו ובחוקת הבתים דפריך רבא לאציי דאמר אי לא ראה אע"ג דליכא עדים יש לאומן חוקה ואי ראה אע"ג דליכא עדים אין לו חוקה מהנותן טלימו לאומן ואומר שמים קלָלָת לי ובעל הציט אומר לא קלָלתי לך אלא אחת כל זמן שהטלים ציד אומן על צעה"צ להציא ראיה ואי דאיכא עדים ינחוי מאי קאמרי אלא לאו דליכא עדים ואע"ג דראה אומן נאמן התם לא הוה מצי למימר דאיכא עדים וכגון ששכחו או לא שמעו הקל"ה דא"כ אף לדידיה תקשי דכיון דמשמע ליה דליירי בכל ענין אפילו צראה אי מיירי נמי דאיכא עדים אמאי נאמן אומן דבאיכא עדים וראה לכולי עלמא אין לו חוקה כדתנן במתני' ורבא דקאמר אלא לאו דליכא עדים (ולא ראה) אינו אומר כן אלא כדי שלא יקשה לו למה שרצה להעמידו אף צראה ואציי דמשני ליה לא דליכא עדים ולא ראה הוי מצי לאוקמה בדאיכא עדים ולא ראה וכגון שלא שמעו הקל"ה אלא משום דרבא חוקמה דבליכא עדים חוקמה איהו הכי ועוד נראה דאי משום מגו בעל הבית נאמן אמאי נקט שחולקין בקל"ה ושצק לומר שחולקין בפריעה זה אומר נתמי זה אומר לא נתת כדתנן צפ' כל הנשבעין (שבעות דף מד:) ועוד יש לתרץ דאפילו איירי ששכרו שלא צעדים אין נאמן במגו כיון שהוא מודה במקלָת שלא היה יכול להעזיז ולכפור ולומר לא שכרתיך מעולם כדין כל מודה מקלָת דאין נאמן במגו דאי צעי כפר הכל ועוד דאמר ר"י דודאי כי איכא עדים רגילות שידועים וחזרין הקל"ה כדאמרינן בחוקת הבתים וצרייתא כולה בדליכא עדים איירי ורישא דאומן נשבע ונוטל

שְׂכִיר בזמנו נשבע ונוטל. צפ' כל הנשבעין (שבעות דף מה: ושם ד"ה מתוך) מפרש לא שנו אלא ששכרו צעדים אבל שכרו שלא צעדים מתוך שיכול לומר לא שכרתיך מעולם יכול לומר שכרתיך ונתתי לך שכר תימנה דהיינא נאמן במגו דהא מפרש בגמ' דטעמא דשכיר נשבע משום דבעה"צ טרוד בפועליו ואנן חושבין אותו כאילו אמר איני יודע מדפריך בגמ' אי הכי נתייב ליה בלא שבעה וא"כ מה מועיל מגו דאילו אומר איני יודע לא הוה מהני שום מגו והוה חייב דהוה ליה כאומר הלויתי ואיני יודע אם פרעתיך דחייב כדתנן בהגזול בתרא (ב"ק דף ק"ח.) וצינמות בפרק האשה שהלכה (דף ק"ד:) משמע נמי דלא מהני מגו כזי האי גוונא דאמר אינה נאמנת לומר מת בעלי במלחמה משום דאמרה צדדמי לה ואינה יודעת צדדור שמת ולא מהני לה מגו דאי בעיא אמרה מת על מטהו:

שְׂכִיר בזמנו נשבע ונוטל וכו': ^(א)שכיר אמאי תקינו ליה רבנן למשחבוע ושקיל אמר רב יהודה אמר שמואל הלכות גדולות שנו כאן הני הלכתא ניגהו הני תקנות ניגהו אלא אמר רב יהודה אמר שמואל תקנות גדולות שנו כאן גזולות מכלל דאיבא קטנות אלא אמר רב נחמן אמר שמואל תקנות קבועות שנו כאן שבועה דבעל הבית היא ועקרוה רבנן לשבועה דבעל הבית ושרדיוה אשכיר משום כדי חייו דשכיר ומשום כדי חייו דשכיר מפסדנא ליה לבעל הבית בעל הבית גופיה ניחא ליה דמשחבוע שכיר ושקיל כי היכי דליתגרו ליה פועלים שכיר גופיה ניחא ליה דמשחבוע בעל הבית ויפקע כי היכי דליגרוהו בעל הבית על כרחיה אגר שכיר גמי בעל כרחיה איתגר אלא אבעל הבית טרוד בפועלים הוא אי הכי ניתב ליה בלא שבועה כדי להפיס דעתו של בעל הבית וניתב ליה בעדים טריחא לחו מילתא וניתב ליה מעיקרא שניהם רוצים בחקפה אי הכי אפי' קצין גמי אלמנה תניא ^(ב)אומן אומר שתים קצצת לי והלא אומר לא קצצתי לך אלא אחת המוציא מחבירו עליו הראיה קציצה ודאי מידבר דכירי ליה אינשי אי הכי אפי' עבר זמנו נמי אלמנה תנן ^(ג)עבר זמנו אינו נשבע ונוטל חזקה אין בעל הבית עובר משום בל תלין והא אמרת בעל הבית טרוד בפועליו הוא הני מילי מקמיה דלימטייה זמן חיוביה אבל

קיב: המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא

הלכות גדולות שנו כאן. כאותם שזמנו חכמים בנשבעין ונוטלין במס' שבעות (דף מד:) דשכיר וגזול ונחבל וחנוני על פנקסו: **הני הלכה ניעהו.** במתיה. וכי הלכות למשה מסייני הם והלא אינם אלא תקנות חכמים כדמפרש התם: **תקנות קבועות.** ראוי לעשותן קצבע לעקור עליהם דבר מן המורה דמדאורייתא מי שיש עליו לשלם הוא נשבע דכתיב (שמות כב.) ולקח צעליו ולא ישלם והכא שקלוה לשבועה מבצעל הציט ושדיוה אשכיר: **ויפקע.** יפסיד שכרו: **כי ייכי דליגרוהו.** שלא ימנעו מלשוכרו שידאגו לומר חשוד הוא זה לתצוב שכרו משקצלו: **על כרחיה אגר.** כשהוא לריך לפועלין על כרחו שזכרם: **על כרחיה מיסגר.** נשכר שלריך למוזנות: **טרוד בפועליו.** וסבר שנתן לו ולא נתן: **ליסיב ליה צעדים.** ויתן לו בלא שבעה. ליתקנו להן לכל שוכרי פועלין שיתנו שכרם צעדים ואם יאמר פרעתימי שלא צעדים יתן בלא שבעה: **טריחא לכו מילתא.** לחזר בתר עדים כל היום: **וניסיב ליה מעיקרא.** לתקון לבעל הציט דיהיב אגריה בלפלא מקמי עיזדמטייהו דאי אחי שכיר לא מיהימן: **שניסם רוצים בהקפה.** בעל הציט פעמים שאין לו ופועל שמא יפלו ממנו: **אי הכי.** דבעל הציט טרוד ושכח: **אפי' עבר זמנו נמי.** ומצדו למחר להימנוהו לפועל: גבי

דכירי ליה אינשי אי הכי אפי' עבר זמנו נמי אלמנה תנן ^(ג)עבר זמנו אינו נשבע ונוטל חזקה אין בעל הבית עובר משום בל תלין והא אמרת בעל הבית טרוד בפועליו הוא הני מילי מקמיה דלימטייה זמן חיוביה אבל

א"י הכי ניתב ל"ה שבעה. וא"ת מאי פריך וכי לעולם ישכח פעמים שאומר בעל הציט אחת ולכן לא רצו לתקן שיטול בלא שבעה מדע דאי חשוד צודאי שכן אמאי פטר ר' יהודה כופר הכל אלא ודאי חששא בעלמא דחיישינן שמא שכן ולהכי פטר ר' יהודה בזכופר הכל דליכא שבעה דלאורייתא אבעל הציט דלא חשבינן ליה לבעה"צ כאומר איני יודע כי רגילות הוא שידע יפה אבל כשמודה מקלָת חששו לשמא שכן כי פעמים שהוא שוכח מחמת שהוא טרוד בפועליו וישבע לשקר לפי שסבר שפרע וה"נ לרבנן דלא מחזקינן ליה צודאי שכן וי"ל דנראה לגמ' דלת"ק מחזקינן ליה צודאי שכן ואומר איני יודע מדמחייב בזכופר הכל שאם לא היתה אלא חששא בעלמא אמאי שקיל שכיר אפי' בשבועה כיון דאיכא למימר דבעה"צ יודע יפה שפרע אלא ודאי דחשיב ליה כאומר איני יודע ומשני להפיס דעמו של בעה"צ לפי שסבר דדעמו צדדור שפרע אבל בהלוייתי ואיני יודע אם פרעתיך אין לריך שבעה דלא שייך ^אהספק כיון שהוא מודה שאינו יודע אם פרע: **וּנְיָתִיב** ל"ה בעדים. פ"י נתקן שלא יתן לו אלא צעדים ואם יפרע בלא עדים איהו דאפסיד אנפשיה ולא ננטרך להפיס דעמו דכל כמה שנוכל לתקן שלא ישבע על חנם יש לתקן וכן נתייב ליה מעיקרא פריך דנתקן אם לא יקח שכרו מתחלה שיפסיד קודם שנתקן שבעה על חנם: **א**י הכי אפילו קצין גמיר. וא"ת והא קל"ה הוי כאומר איני יודע אם הלויתי דפטור לר"ג ור' יוחנן דאמרי (לעיל דף י"א:) מנה לי צידך והלא אומר איני יודע פטור וי"ל דהכא שמודה מקלָת יש לחייבו דהוה כחמשין ידענא וחמשין לא ידענא (סע ס"א.) וא"ת לוקי כגון שאותה אחת שמודה כבר פרע דהשתא הוי כופר הכל וי"ל דניחא ליה לשנויי קל"ה מידבר דכירי שהוא מתורץ גם לרז הונא ורז יהודה ועוד אפי' לר"ג ור' יוחנן ניחא ליה לשנויי הכי כדי לאוקמי בכל ענין אפי' לא פרע אותה אחת שמודה ועוד דהפשט משמע שלא פרע דומיא דמילתיה דר' יהודה: **שְׂרָתִיב** קצצת ל' ב'. המוילא מחזירו עליו הראיה ואם לא הביא ראיה ישבע בעה"צ ויפסיד אומן דבבלא שבעה אינו יכול להפטר כיוון שמודה במקלָת והכי מפרש לה בהדיא בריש כל הנשבעין (שבעות דף מו.) וא"ת דהכא קתני המוילא מחזירו עליו הראיה ובחוקת הבתים (ב"ב מה: ושם ד"ה נתנה) תניא דבקל"ה נמי נשבע ונוטל וי"ל דבריש כל הנשבעין פריך כי האי גוונא ומשני דהך ברייתא דחוקת הבתים ר' יהודה היא: **קִצְצִיצָה** מידבר דבידי אינשי. לא מצי לשנויי דהכא משום הכי אין שכיר נשבע ונוטל משום דליירי כששכרו שלא צעדים דאי איכא עדים נחוי עדים מאי קאמרי כמה קלץ דהכי פריך צפ' חוקת הבתים (סע דף מה:) בהלכה דלאומן דהא ע"כ איירי כשיש עדים דומיא דרישא דקתני שכיר בזמנו נשבע ונוטל דמוקי לה רז ושמואל ששכרו צעדים כדאמר^(ב) התם בשבעות (דף מה:) בהדיא וה"נ סיפא איירי בשכרו צעדים ולא שמעו הקל"ה או שמעו ושכחו ובחוקת הבתים דפריך רבא לאציי דאמר אי לא ראה אע"ג דליכא עדים יש לאומן חוקה ואי ראה אע"ג דליכא עדים אין לו חוקה מהנותן טלימו לאומן ואומר שמים קלָלָת לי ובעל הציט אומר לא קלָלתי לך אלא אחת כל זמן שהטלים ציד אומן על צעה"צ להציא ראיה ואי דאיכא עדים ינחוי מאי קאמרי אלא לאו דליכא עדים ואע"ג דראה אומן נאמן התם לא הוה מצי למימר דאיכא עדים וכגון ששכחו או לא שמעו הקל"ה דא"כ אף לדידיה תקשי דכיון דמשמע ליה דליירי בכל ענין אפילו צראה אי מיירי נמי דאיכא עדים אמאי נאמן אומן דבאיכא עדים וראה לכולי עלמא אין לו חוקה כדתנן במתני' ורבא דקאמר אלא לאו דליכא עדים (ולא ראה) אינו אומר כן אלא כדי שלא יקשה לו למה שרצה להעמידו אף צראה ואציי דמשני ליה לא דליכא עדים ולא ראה הוי מצי לאוקמה בדאיכא עדים ולא ראה וכגון שלא שמעו הקל"ה אלא משום דרבא חוקמה דבליכא עדים חוקמה איהו הכי ועוד נראה דאי משום מגו בעל הבית נאמן אמאי נקט שחולקין בקל"ה ושצק לומר שחולקין בפריעה זה אומר נתמי זה אומר לא נתת כדתנן צפ' כל הנשבעין (שבעות דף מד:) ועוד יש לתרץ דאפילו איירי ששכרו שלא צעדים אין נאמן במגו כיון שהוא מודה במקלָת שלא היה יכול להעזיז ולכפור ולומר לא שכרתיך מעולם כדין כל מודה מקלָת דאין נאמן במגו דאי צעי כפר הכל ועוד דאמר ר"י דודאי כי איכא עדים רגילות שידועים וחזרין הקל"ה כדאמרינן בחוקת הבתים וצרייתא כולה בדליכא עדים איירי ורישא דאומן נשבע ונוטל

מסורת הש"ס

(א) שבעות מה, (ג) ג"ז שם מז. ב"ב מה, (א) [לעיל ק"ח,] (ד) [הולאה יתירה כ"ל,] (ס) [שבעות מד:], (א) צפ"י הפסק,

מוסף רש"י

ומשום כדי חייו כו'. במתיה (שבעות מה.). כי היכי דליתגרו ליה פרעלים. שאם ישבע הוא ויפסידו פועלים לא ימנא עוד פועלים למלאכתו, שיגורו ממנו שהוא טופר בשכר פועליו (שם.), כי היכי דליגרוהו. שלא יתשדוהו במוכע שכרו אחר שקבלו (שם.). בעל הבית על כרחיה אגר. פועלים כשהוא לריך לסע (שם.). שכיר גמי בעל כרחיה איתגר. שהוא לריך למוזנות (שם.). טרוד בפועלים הוא. שנתן שכר לכמה פועלים וכספור שנתן להו (שם.). וניתב ליה בעדים. יתקנו חכמים שלא יתן אדם שכר לפועל אלא בעדים ולא יבא לרדי שבעה (שם.). וניתב ליה מעיקרא. לתקון רבנן שיתן אדם לפועליו שכרן שחרית עד שלא יתחילו במלאכה ואם תצט לערב לא יעול כלום ולא תהא שם שבעה (שם.). שניהם רוצים בהקפה. צעה"צ פעמים שאין מליות לו מעות שחרית ופועל שלא יוציא המעות עד הלילה לפרשתמו (שם.). אי הכי. דמשום טרדא דבעל הבית שקלוה לשבועה מיניה, אפילו קצין גמיר. אפילו נתקנו על הקל"ה להימנוה לשכר בשבועה (שם מה.). המוציא מחבירו. היינו אומן, עליו הראיה. לריך להציא עדים ולא יבא נאמן בשבעה (שם.). אי הכי. דבעה"צ טרוד ושמא שכן, אפילו עבר זמנו גמיר. אפילו תצטו שכר לאחר שצטר זמן גבייתו המפורש (ועי'ל קו:) שכר יום גובה כל הלילה שכר לילה גובה כל היום, לישבע נמי שמיר ולשקול (שם.).